

0001886-04.2013.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... seringueiras. Negou qualquer envolvimento com o tráfico ou associação para o tráfico de drogas, afirmando que só ficou sabendo desta acusação depois que foi preso por outro processo. Confirmou que é irmão de Valdecir e disse que o mesmo residia em Corumbá, onde já foi visitá-lo e fez um serviço de pintura na casa de um amigo dele. Disse que foi de carro e não se recorda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001886-04.2013.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001886-04.2013.8.26.0576

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 157/9 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERLEI BENEDITO DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

WANDERLEI BENEDITO DE OLIVEIRA, VALDECIR BENEDITO DE OLIVEIRA, JORGE APARECIDO QUEIROZ FILHO, WALTER BENEDITO DE OLIVEIRA, VALDIR BENEDITO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE LIMA RODRIGUES, DEVANIR DE LIMA MOREIRA e CARLOS ROBERTO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, VALDECIR, JORGE, DEVANIR e CARLOS, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, em meados do mês de fevereiro de 2009, em data e hora não apuradas com segurança, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Destaco, porém, que a presente sentença refere-se exclusivamente ao réu Wanderlei Benedito de Oliveira, já que em relação a ele o processo estava suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal e foi desmembrado, conforme certidão de fls. 848.

A denúncia foi recebida no dia 01 de junho de 2012 (fls. 632/633).

Em seguida, o acusado Wanderlei foi citado por edital (fls. 531 e 533/534) e não compareceu nem constituiu defensor, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas em relação ao referido réu (fls. 632/633).

A prova foi produzida de forma antecipada às fls. 777/779.

Diante da localização e citação pessoal do réu (fls. 909), foi retomado o curso do processo (fls. 914), tendo o acusado apresentado defesa preliminar às fls. 913.

Folha de Antecedentes do réu Wanderley foi juntada aos autos às fls. 891/904; 849/888; 428/439; 466; 546 e 554.

No dia 02 de dezembro de 2021, o réu Wanderlei Benedito de Oliveira foi interrogado (fls. 949/950).

Em memoriais (fls. 955/959), o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A r. Defesa, a seu turno, bradou pela absolvição do réu por insuficiência de provas ou, no caso de condenação, benesses quanto à pena e ao regime (fls. 963/971).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de associação para fins de tráfico foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: relatórios de investigações (fls. 05/17 e 251/259), relatório final (fls. 301/305), transcrição de áudios (fls. 18/43), auto de apreensão (fls. 89), autos de qualificação e interrogatório (fls. 95/97; 98/102; 112/114; 149/152; 175/177; 263/267; 292/294; 298/300), documentos (fls. 319/367), termos de depoimentos (fls. 783/796; 797/804; 805/811; 812/814 e 815/817), termos de interrogatórios (fls. 818/823; 824/827; 828/831; 832/837; 838/843 e 844/847) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu Wanderlei Benedito de Oliveira, vulgo "Tio Lê", disse que, na época dos fatos, estava trabalhando com jardinagem e sangria de seringueiras. Negou qualquer envolvimento com o tráfico ou associação para o tráfico de drogas, afirmando que só ficou sabendo desta acusação depois que foi preso por outro processo. Confirmou que é irmão de Valdecir e disse que o mesmo residia em Corumbá, onde já foi visitá-lo e fez um serviço de pintura na casa de um amigo dele. Disse que foi de carro e não se recorda de ter conversado com seu irmão Valdecir por telefone durante o retorno para São José do Rio Preto.

Já a testemunha comum PC Marcos Rogério Campos (fls. 783/796) declarou que é Investigador-Chefe e Coordenador do Setor de Inteligência e Apoio Policial da DISE e informou que o monitoramento das interceptações telefônicas entre os corréus ocorreu no início do ano de 2009, sendo finalizado no mês de junho do mesmo ano.

Relatou que, à época dos fatos, a Polícia Civil estava investigando o acusado Valdecir, haja vista que o mesmo encontrava-se foragido na cidade de Corumbá/MS, iniciando-se o monitoramento telefônico dele. Contudo, durante esse período de interceptação da linha telefônica de Valdecir, tomaram conhecimento de que ele estava realizando contatos com os seus irmãos, dentre eles Valdir e Walter, que estavam presos, bem como com seu irmão Wanderlei, que era o responsável por auxiliar Valdecir "na rua", "fazendo a ponte". Disse, também, que era Wanderlei quem recebia as coordenadas do irmão Valdecir e realizava as tratativas, como "encomenda de droga, quando a droga ia chegar, com quanto cada um ia ficar". Narrou que, ainda durante o monitoramento das interceptações telefônicas, tomaram conhecimento acerca de outro integrante, identificado como Devanir, sendo que Valdecir auxiliou a fuga do mesmo da Penitenciária Pacaembu, tendo Devanir e outros sujeitos não identificados, da cidade de Campo Grande/MS, passado a dar apoio

logístico a Valdecir no transporte de drogas para a região de São José do Rio Preto/SP. Após, foi apurado que as drogas eram transportadas de Corumbá/MS até Campo Grande/MS e, posteriormente, os corréus recrutavam pessoas de São José do Rio Preto/SP para irem ao local e transportarem as drogas para esta região. Em certa data, a Polícia Civil conseguiu interceptar um áudio do detento Paulo Henrique, que havia sido recrutado por Valdecir e Jorge, que também fazia parte do "esquema". Informou que Jorge era o responsável por recrutar as pessoas para o transporte das drogas, decidia onde os entorpecentes iriam ficar armazenados na cidade de São José do Rio Preto/SP e fazia os "acertos" com Valdecir. Quanto ao corréu Carlos, relatou que, desde o início das investigações, o mesmo estaria aguardando o carregamento de drogas e que, inclusive, teria financiado parte carga. Declarou que todos os corréus sabiam que os entorpecentes estavam vindo de Campo Grande/MS para São José do Rio Preto/SP.

Da mesma forma, a testemunha comum PC Valdir José Uchoa (fls. 797/804) declarou ter sido um dos investigadores da operação, que culminou na interceptação de drogas na cidade de Andradina/SP. Relatou que, após o monitoramento de alguns indivíduos, dentre eles Valdecir, tiveram a informação do transporte de entorpecentes e, assim, realizaram uma diligência na cidade de Andradina/SP, onde interceptaram o veículo conduzido por Paulo Henrique com grande quantidade de drogas escondidas, sendo que os entorpecentes estavam vindo do Estado de Mato Grosso do Sul, com destino à cidade de São José do Rio Preto/SP. Informou que, durante o monitoramento telefônico de conversas entre Valdecir e Jorge, a Polícia Civil tomou conhecimento de que Paulo teria sido recrutado para o transporte das drogas, sendo que, durante essas interceptações telefônicas, apuraram, ainda, a participação dos corréus Walter, Valdir, Devanir, Carlos e Wanderlei, salientando que Valdecir, Walter, Valdir e Wanderlei eram irmãos. Quanto aos diálogos interceptados entre os irmãos, informou que, devido ao lapso temporal, não se recordava com exatidão, porém, que era claro que estavam associados para o crime de tráfico.

Por fim, a testemunha comum André Ayruth Balura, Delegado de Polícia, ouvido às fls. 805/811, informou que, à época dos fatos, a DISE estava desenvolvendo diversas investigações a fim de combater o narcotráfico na cidade de São José do Rio Preto/SP, sendo que, segundo informações, Valdecir, um dos investigados, encontrava-se foragido na cidade de Corumbá/MS. Assim, em monitoramento de interceptações telefônicas de Valdecir, puderam identificar que era feito o transporte de drogas da cidade de Corumbá para Campo Grande e, posteriormente, para São José do Rio Preto. Declarou que, além de Valdecir, os corréus Divanir, Valdir, Walter e Wanderlei, vulgo "Tio Lê", ajudavam nas transações dos entorpecentes. Pois bem. Como se vê, a negativa do réu Wanderlei restou completamente isolada dos demais elementos de prova colhidos, especialmente diante dos depoimentos uníssomos prestados pelas testemunhas PC Marcos Rogério, PC Valdir e do Delegado de Polícia André.

Além disso, as transcrições das interceptações telefônicas entre os corréus (fls. 18/41) apontaram a associação entre os acusados e a participação do réu Wanderlei, vulgo "Tio Lê" nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, valendo transcrever os seguintes trechos:

- item 61: áudio de NZ x Réu Wanderlei: "NZ diz estar preocupado com duas coisas: o negócio pra chegar até o meio do caminho ali, eu to devendo tudo, porque não vai daquele jeito, vai de outro jeito, entendeu e a pessoa faz fiado pra mim, então eu devo tudo até ali e tem que pagar essa fita do Gigante. NZ quer dizer sobre o transporte de droga, que está pegando fiado para pagar a dívida da droga apreendida" (fls. 38);
- item 62: NZ x Wanderlei: "NZ comenta sobre a pessoa que tem certa quantidade em drogas a R\$ 10.000,00 o quilo, a qual estaria em um cidade perto de onde Wanderlei está, se tem alguém interessado, depois ele diz a quantidade de 06 quilos. NZ fala em testar para ver se serve (provar a qualidade), pede agilidade" (fls. 38);
- item 65: NZ x Wanderlei: "Tio Lê, liga para NZ, que pergunta onde ele está, responde que está em Miranda, NZ então diz: Ah, tá no zero hora (termo usado para a localidade desta cidade). Em seguida pergunta se foi tranquilo até este ponto. Depois diz que depois pra lá já é suave (trajeto sem fiscalização)" (fls. 38);

- item 68: NZ x Wanderlei: "NZ pergunta se deu certo; Tio Lê responde que ainda não. NZ pergunta se vai dar certo, Tio Lê responde: Ah não sei não hein, eu não cheguei ainda; diz ter sido parado duas vezes pela polícia" (fls. 39); e
- item 69: NZ x Wanderlei: "NZ pergunta: E aí?, Tio Lê responde dizendo que agora está tranquilo, que chegou agora porque estava preso, suspeito de sequestro, que o Cabeludo (investigador Rogério) estava esperando, mas foi sorte que ele levou. NZ pergunta quem foi sequestrado, Tio Lê diz: "o Tio" (Luís Benedito de Oliveira). Tio Lê explica para NZ que Luís por não ter ido trabalhar, o patrão dele teria registrado ocorrência de sequestro e depois passou por exame de endoscopia" (fls. 39).

Aliás, as testemunhas PC Valdir e do Delegado de Polícia André confirmaram que Wanderlei era quem recebia as coordenadas do irmão Valdecir, vindas de Corumbá/MS, e realizava as tratativas, como "encomenda de droga, quando a droga ia chegar, com quanto cada um ia ficar".

No mesmo sentido, a testemunha PC Marcos Rogério relatou que o réu Wanderlei Benedito de Oliveira apoiava o irmão Valdecir que estava preso, fazendo a "ponte", recebendo as informações sobre onde as drogas iriam chegar, como seriam transportadas e determinando a porcentagem de cada um. Acrescentou que, através de algumas conversas interceptadas do réu Wanderlei, ficaram sabendo que ele foi com um tio levar um carro para o irmão Valdecir em Corumbá e acabou sendo interceptado e levado para a DISE, quando conseguiram identificá-lo.

Diante de tais circunstâncias, é de se concluir que restou suficientemente demonstrada a associação do réu Wanderlei com os demais corréus, de forma permanente, não eventual e mediante divisão de tarefas, para juntos praticarem o transporte e o tráfico de drogas, não havendo, pois, outro caminho a seguir que não sua condenação nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, reconheço que o acusado possui uma condenação transitada em julgado e sem efeito de reincidência (fls. 928), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência do réu (fls. 929), elevo a pena até então aplicada em 1/6, resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva CONDENO o réu WANDERLEI BENEDITO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de associação para o tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente em caso de réu reincidente, como se verifica na hipótese dos autos.

Todavia, como o réu respondeu a este processo solto, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA